

통 보

제 목 공사계약 선금 비율 산정에 관한 사항

소 관 기 관 ■■■■■병원

조 치 기 관 ■■■■■병원

내 용

1. 업무개요

■■■■■병원에서는 계약상대자가 계약 이행에 필요한 자재 확보 등 초기 비용 부담을 완화하고 원활한 계약 이행을 지원하기 위하여 계약금액의 일부를 미리 지급하는 선금 제도를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

재정경제부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제34조(적용범위) 제1항에 따르면, 계약담당공무원은 계약상대자가 선금 지급을 요청하는 경우 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 선금이 계약 이행 이전에 지급되는 자금인 만큼 적정 수준의 자금을 우선 지원함으로써 계약 불이행에 따른 재정적 위험을 최소화하기 위한 취지이다.

또한, 같은 기준 제36조(선금의 사용) 제1항에서는 선금을 계약 목적 달성을 위한 용도와 하수급인에 대한 선금 배분 목적 외의 용도로 사용할 수 없으며, 노임 지급 및 자재 확보에 우선 사용하도록 규정되어 있으나 공사계약의 경우

직접 노무비는 선금 지급 대상에서 제외하고 있다.

한편, 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제7조의3(임금비용의 구분지급 및 확인) 제1항에서는 국가·지방자치단체 또는 공기업·준정부기관 등이 발주하는 공사기간 30일 초과 및 도급금액 3천만 원 이상의 건설공사의 경우 건설근로자 임금을 다른 공사비와 구분하여 지급하도록 규정하고 있다.

이는 직접노무비를 다른 공사비와 구분하여 관리함으로써 건설근로자의 임금체불을 방지하고 임금 지급의 적정성을 확보하기 위한 취지이다. 따라서, 직접노무비는 실제 근로 제공 이후 기성에 따라 지급되는 비용으로서 선금과는 성격상 차이가 있다.

또한, 조달청 질의·회신 사례인 「선금 지급 한도와 직접노무비 제외 여부」(조달청 공개번호: 20091000)에 따르면, 노무비 구분관리 및 지급확인 제도를 시행하는 경우에는 계약금액에서 직접노무비 해당액을 제외한 금액을 기준으로 선금을 지급하여야 한다고 답변하였다. 따라서, 선금 지급 한도를 또한 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2025년~2026년 ■■■■■병원의 공사 선금 지급내역을 확인한 결과, [표]와 같이 선금 지급 비율 산정 시 직접노무비를 제외하지 않고 총 계약금액

을 기준으로 선금 지급 비율을 산정한 사실이 확인되었다.

[표] 2025년~2026년 ■■■■■병원 선금 지급 내역

번호	공사명	계약금액	선금 (현행 비율)	직접노무비 제외 적용 비율

* 데이터 출처 : ■■■■■병원 관리부 EP시스템

또한, 일부 다년도 계약의 경우 연도별 계약금액은 구분되어 있었으나 연도별 세부 원가내역서가 별도로 작성되지 않아 직접노무비를 제외한 선금 지급 가능 한도율을 정확히 산정하기 어려운 것으로 확인되었다.

다만, 2025년 12월 31일까지는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 한시적 특례에 따라 선금 지급 한도율이 100%까지 적용되어 실제 선금 지급 한도를 초과한 사례는 확인되지 않았다.

그러나, 현재는 선금 지급 한도율이 계약금액의 100분의 70 범위로 적용되고 있는 만큼, 향후 선금 지급 시에는 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 선금 비율을 산정하는 등 관련 기준을 명확히 적용할 필요가 있다.

관계기관 의견

■■■㉠㉠병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■■■㉠㉠병원장은

향후 공사계약 선금 지급 시, 관련 기준에 따라 직접노무비 제외한 금액을 기준으로 선금 지급 한도율을 산정하는 등 선금 지급 업무를 적정하게 처리하시기 바랍니다. (통보)